



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
Dott.ssa Filomena Albano	Giudice Rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti n. 43441 + 57368 entrambi del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2016, e vertente

TRA

Parte_1, nata a Roma il 22.07.1976 (c.f. *CodiceFiscale_1*), elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, 403, presso lo studio dell'avv. Alessandro Testa del Foro di Roma, giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 nato a Roma il 14.06.1971 (c.f. *CodiceFiscale_2*), elettivamente domiciliato in Roma, corso d'Italia, 102, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gervasi del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale Ordinario di Roma

intervenuto

Oggetto: separazione personale.

Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.12.2021

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, **Parte_1** ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge **Controparte_1** con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il 25.06.2006, precisando che dal matrimonio era nato il figlio **Per_1** concepito in Spagna dopo diversi tentativi di fecondazione assistita (nato a Roma il 09.08.2015), cui – poco dopo la nascita – veniva diagnosticata una “craniostenosi” (trigonocefalia); che i rapporti tra i coniugi, inizialmente sereni, si erano gravemente deteriorati a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito subito dopo la nascita del figlio e la scoperta della malattia del bambino; che per l'effetto nel mese di aprile 2016 il marito si era allontanato dalla casa coniugale.

La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio, l'assegnazione della casa e un assegno per il mantenimento del figlio di € 500,00 oltre la metà delle spese straordinarie.

Il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato di aver proposto a sua volta ricorso di separazione R.G. 57368/2016, chiedendo la riunione dei procedimenti, ha contestato la ricostruzione della controparte e ha chiesto, a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie, l'affido esclusivo del figlio minore, e un contributo materno al suo mantenimento di € 200,00

Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, disposta la riunione dei procedimenti, all'esito della udienza presidenziale del 23.02.2017, il Presidente, con ordinanza del 16.03.2017, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso la madre; ha regolamentato le modalità di frequentazione del bambino con il padre, ha assegnato la casa coniugale alla madre (trattasi di immobile di edilizia popolare, detenuta al canone agevolato di € 100,00 mensili), in qualità di genitore collocatario prevalente del figlio, e ha disposto che il marito versasse alla moglie la somma mensile di € 200,00 per il mantenimento del bambino, oltre al 50% degli oneri connessi alle esigenze di carattere straordinario; ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.

Nel prosieguo del giudizio, prodotti documenti, veniva incaricato il Servizio sociale di una indagine sulle condizioni del minore, del nucleo familiare e una approfondita valutazione delle competenze genitoriali, che veniva svolta dal **CP_2** attraverso plurimi colloqui individuali con le parti e attraverso l'osservazione diadica e triadica delle relazioni familiari.

All'esito del deposito della relazione del Servizio e del **CP_2** le parti precisavano le conclusioni e il GI riservava la decisione al Collegio, con termini di legge per il deposito di comparse e memorie ex art. 190 c.p.c.

1. Ricostruzione in fatto della vita coniugale

L'istruttoria espletata ha permesso di ricostruire la vita coniugale della **Pt_1** e del **CP_1** e le cause della frattura del loro rapporto matrimoniale.

In particolare, i coniugi **Pt_1** e **CP_1** si conobbero del 1997, sviluppando poi una relazione affettiva che li portò a contrarre matrimonio (rito concordatario) il 25.06.2006. La relazione coniugale è stata profondamente segnata dal desiderio e dell'aspettativa della **Pt_1** di divenire genitore; bisogno questo resosi maggiormente sentito durante la malattia del padre di quest'ultima, la quale avvertiva il "rammarico" di non avergli dato ancora un nipotino (ricorso introduttivo, pag. 2).

Elemento focalizzante della vita di coppia è stata il progetto procreativo, resosi tuttavia di più difficile attuazione dopo la scoperta delle difficoltà generative del **CP_1** onde la decisione di entrambi i coniugi di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita.

Percorso invero rivelatosi poi molto lungo (quasi quattro anni) e infine coronato in modo positivo dalla nascita del figlio **Per_1** (concepito in Spagna); bambino che tuttavia è risultato essere affetto da una grave malformazione cranica (trigonocefalia).

Il lungo periodo di vita coniugale - che va dalla decisione di intraprendere un percorso di procreazione assistita e continua fin dopo la nascita del figlio **Per_1** - risulta caratterizzato da un complesso coacervo di relazioni personali, di mandati familiari disattesi e sensazione di frustrazione.

Il **CP_1** ha vissuto la scoperta della propria infertilità in modo doloroso, riferendo di aver vissuto tale notizia con profondo sconforto; mentre la **Pt_1** fu "disorientata" dalla notizia, posto che a suo dire il marito, pur sapendo di tale problematica sanitaria, non gliene aveva mai parlato.

Detta difficoltà a procreare ha dunque determinato l'instaurazione di una situazione di fibrillazione nella coppia, che vedeva allontanarsi l'obiettivo di generare prole; difficoltà temporaneamente arginata con l'intrapreso percorso di procreazione assistita.

Ciò malgrado, tale percorso ha poi polarizzato le diversità personali dei coniugi creando ulteriori difficoltà nella vita di coppia.

Il **CP_1** ha vissuto la propria difficoltà a procreare come una "colpa", lamentando la distanza emotiva della moglie in questa sua criticità; l'assenza di ricordi emotivi inerenti tale periodo indicano che l'uomo ha percepito la nascita del figlio - e quindi l'intero progetto procreativo - passivamente.

La difficoltà dell'uomo si è quindi scontrata contro la visione che la **Pt_1** aveva di tale percorso procreativo, la quale ha poi raccontato che la notizia della sterilità del marito le ha *"fatto crollare il mondo addosso"*; pertanto, la stessa ha verosimilmente vissuto con estremo dolore la paura di non coronare il proprio bisogno generativo, apparendo non in grado di elaborare adeguatamente il vissuto di coppia di quel periodo (Relazione Fregosi *"laddove confrontata con elementi di criticità o invitata a fornire chiarimenti a fronte di elementi narrativi poco chiari o contraddittori, la signora ha manifestato una certa rigidità e malcelata irritazione, lasciando intendere che il suo punto di vista fosse l'unico da considerarsi possibile"*).

Tali elementi permettono di affermare che credibilmente all'interno della coppia si sia creato un moto divergente che ha profondamente diversificato i bisogni che i due coniugi hanno sperato di trovare all'interno del loro rapporto matrimoniale: la **Pt_1**, la speranza di divenire genitore; mentre il **CP_1** il bisogno di conforto per la propria *impotentia generandi*, tanto da vivere il percepito distacco emotivo della moglie come un'umiliazione.

D'altro canto anche la **Pt_1** ha visto le sue aspettative e bisogni familiari disattesi, percependo il **CP_1** non in grado di comprendere il suo bisogno di maternità e osservando la distanza emotiva dopo la diagnosi riportata dal figlio (2015).

In questo contesto familiare nasce, sul finire del 2016, la relazione extra – matrimoniale del **CP_1** che ha segnato la fine del rapporto di *affectio coniugalis*, determinando l'uomo a lasciare nel 2016 la casa coniugale.

La rottura effettiva della relazione matrimoniale ha poi causato l'esacerbarsi dei rapporti tra i coniugi, ormai caratterizzata da un'elevatissima conflittualità.

1.1 Sulla separazione personale

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Deve pertanto essere pronunciata la separazione personale delle parti.

1.2 Sulla domanda di addebito

A tal riguardo si rappresenta che la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha osservato che *“la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”* (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795), e *“grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”* (Cass., Sez. I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691).

Giova anche evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che *“in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”* (Cass., Sez. I civile, ordinanza 21.07.2021 n. 20866).

Tanto premesso in punto di diritto, le domande di addebito della crisi coniugale proposte da entrambi i coniugi sono infondate e pertanto devono essere rigettate.

Quanto alla domanda proposta dalla **Pt_1**, la relazione extra – matrimoniale del **CP_1** è senz'altro provata, atteso che lo stesso ha più volte confermato di aver intrattenuto una relazione affettiva con un'altra donna.

In particolare il **CP_1** (comparsa di costituzione; relazione **CP_2** ha indicato che nel periodo di ottobre/novembre 2015 ha conosciuto la donna con cui ha

avuto poi una relazione extra – matrimoniale (un’assistente della scuola bus), ma che la consumazione del primo rapporto carnale è avvenuta solo nei primi mesi del 2016.

La **Pt_1**, invero, colloca la nascita di tale relazione nei mesi di settembre/ottobre 2015, ossia poco dopo la nascita del figlio, deducendo quindi che le problematiche del figlio non hanno avuto alcun rilievo eziologico circa la decisione del **CP_1** di intraprendere detta relazione extra – matrimoniale.

Ciò posto, la **Pt_1** non ha con la dovuta precisione provato, ex art. 2697, I co., c.c., l’effettivo periodo di insorgenza del rapporto extra – matrimoniale del marito; peraltro, la stessa non ha provato l’effettiva ed esclusiva efficacia eziologica della medesima rispetto alla frattura della loro *affectio coniugalis*.

La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia che il tessuto relazione degli stessi era già profondamente increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l’allontanamento affettivo degli stessi.

La valutazione effettuata dal Centro “ **Org_1** ” permette di evidenziare che entrambi i coniugi hanno provato sensazioni di dolore e di abbandono reciproco.

Il **CP_1** ha lamentato la distanza emotiva della moglie a fronte dei suoi problemi procreativi, percependo questo quale lesione della propria virilità; d’altro canto, la **Pt_1** ha percepito di non essere adeguatamente supportata dal marito nel suo bisogno di maternità.

Le criticità relazionali si sono amplificate con la nascita del figlio, affetto da gravi problemi di salute.

La **Pt_1** ha dimostrato un forte attaccamento protettivo nei confronti del figlio, mentre il **CP_1** non ha mostrato grande comprensione delle problematiche del bambino; onde, la madre ha ingenerato un profondo senso di sfiducia nelle capacità genitoriali del padre, portandola ad avere un ruolo più centralizzante nell’accudimento del figlio, malgrado questo sia stato percepito dal **CP_1** quale ostacolo al suo rapporto con il figlio stesso.

Pertanto questo Collegio osserva che la rottura dell’*affectio coniugalis* è stata determinata da una complessa situazione socio – ambientale e relazionale, in cui la relazione extra – matrimoniale del **CP_1** si colloca “a valle” di un habitat familiare già profondamente compromesso, sebbene le parti – all’epoca – non ne avessero ancora consapevolezza.

A fronte di tali esiti istruttori, la prova richiesta ex art. 2697, I co., c.c. è ancora più gravosa, in quanto la complessa situazione familiare priva totalmente la predetta relazione extra- matrimoniale di efficacia eziologica sulla rottura dell’unità familiare.

Dette motivazioni costituiscono ragione del rigetto della domanda di addebito proposta dal **CP_1**

2. Determinazioni sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio

L'istruttoria espletata in giudizio ha accertato che tra madre e figlio è presente un buon livello di familiarità, cooperazione, reciprocità e condivisione affettiva.

La **Pt_1** è risultata adeguata a sostenere le iniziative ludiche di **Per_1** aiutandolo ad elaborarle ed ampliarle al fine di favorire la condivisione di medesimi significati ed affetti, tanto che la madre è risultata idonea a stimolare il figlio sul piano cognitivo orientando **Per_1** su focus attentivi diversi dal gioco (sebbene su tale aspetto vi sia una maggiore attenzione ai rilievi "didattici" piuttosto che di quelli "emotivi" di divertimento).

Quanto all'interazione con il padre, **Per_1** si è dimostrato a proprio agio nel passaggio alla configurazione della relazione con la figura genitoriale paterna; il rapporto padre - figlio è risultato essere caratterizzato da reciprocità e condivisione, tanto che il padre rinforza positivamente il figlio, sostenendone le iniziative.

Pertanto si osserva la presenza di una positiva dimensione affettiva del minore con entrambi i suoi genitori, delineandosi attraverso un nutriente rapporto affettivo dal quale il minore trae elementi di supporto e di rafforzamento.

L'osservazione degli incontri genitori - figlio ha evidenziato tuttavia la presenza di una competizione per il figlio, ma anche la presenza di un buon livello di collaborazione, in guisa da costituire sicura risorsa positiva per **Per_1**.

L'istruttoria ha accertato che la **Pt_1** ha adeguate capacità genitoriali, sebbene presenti tratti di perfezionismo, determinanti un ipercriticismo tale da essere funzionale al conflitto con l'altro genitore; ciò nonostante, la **Pt_1** ha dimostrato un ottimo livello di attaccamento al figlio, buone strategie di accudimento ed un buon livello di empatia con il figlio.

Peraltro, il **CP_1** è apparso possedere criticità nel rappresentarsi quale genitore, rilevando poca consapevolezza nella necessità di esercitare il proprio ruolo paterno in modo affettivo e concreto; ciò nonostante, il rapporto padre - figlio risulta caratterizzato da un sincero affetto, apparendo il padre in grado di sostenere un adeguato livello di condivisione affettiva ed emotiva con il figlio.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.

Detta determinazione in ragione del preminente interesse del figlio, il quale trae un positivo giovamento dal rapporto con entrambi i genitori, i quali – sebbene con profili diversi e con diverse capacità – costituiscono per il minore punto di riferimento delle proprie relazioni affettive.

Entrambi i genitori – pur con grado diverso – hanno dimostrato di comprendere i bisogni del figlio e di provvedervi adeguatamente, e nonostante il loro conflitto coniugale, essi hanno dimostrato capacità di coordinamento nel gestire e nel provvedere ai bisogni di **Per_1**

Indice questo della presenza nella **Pt_1** e nel **CP_1** della consapevolezza della diversità dei ruoli di coniuge e genitore.

- La capacità di coordinamento nella gestione del figlio e la valida risposta affettiva che questi trae dal rapporto con entrambi i genitori, consentono a questo Collegio di determinare il regime di affidamento condiviso del minore.
- Le parti sono invitate a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;

Ciò posto, questo Collegio ritiene opportuno – in ragione delle pur presenti criticità nella relazione triadica del nucleo – incaricare il Servizio Sociale, territorialmente competente, di monitorare adeguatamente l'evolversi della situazione familiare del minore, segnalando ogni eventuale profilo di pregiudizio per questi.

2.1 Sul collocamento del minore, assegnazione della casa coniugale e determinazione del mantenimento

Le valutazioni sulle competenze genitoriali della **Pt_1** e del **CP_1** consentono di affermare che il minore risulta avere un ottimo legame con entrambi i genitori; ciò posto, la **Pt_1** è risultata avere maggiore consapevolezza delle problematiche del figlio, dimostrandosi attenta ed adeguata a sostenere ed accudire il minore e ad occuparsi della sua crescita.

Peraltro **Per_1** – anche in ragione della giovane età – ha dimostrato un sicuro e positivo attaccamento alla madre.

Pertanto questo Collegio dispone che il minore sia collocato prevalentemente presso la madre, con assegnazione a questa della casa coniugale in Roma, via Amico Aspertini, 180, al fine di assicurare al minore il *continuum* della permanenza in tale abitazione costituente *habitat* familiare e sociale dello stesso.

Questo Collegio ritiene equo determinare che il **CP_1** contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre - entro il cinque di ogni mese presso il domicilio di quest'ultima dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente decisione - la somma di Euro 250,00 da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (in ragione dello stato di disoccupazione del **CP_1** , fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi..

Entrambi i genitori provvederanno a far fronte alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio in egual misura; le parti a riguardo faranno riferimento al protocollo datato 17.12.2014 e definito dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

2.2 Sulle determinazioni delle modalità di frequentazione padre - figlio

Per la frequentazione padre figlio, si determinano le seguenti modalità, fatto salvo diverso accordo per iscritto tra le parti, in considerazione delle esigenze peculiari del figlio:

un pomeriggio infrasettimanale (in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita di scuola con rientro alla casa materna entro le ore 20 e due pomeriggi infrasettimanali (in difetto di accordo il mercoledì e il venerdì), stessi orari, nelle settimane in cui il padre non ha il week end;

- week-end alternati dal sabato alle 10 fino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 20.00;

- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;

- durante le festività pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni;

- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.

- i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni e alternativamente tra i genitori;

Il compleanno del figlio ci si auspica possa essere trascorso con entrambi i genitori, in difetto, dividendo pranzo e cena

Il giorno del compleanno dei genitori: il minore trascorrerà il giorno del compleanno con ciascun genitore.

Il giorno della festa della mamma e del papà il minore li trascorrerà rispettivamente con ciascun genitore

Le parti sono invitate a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, in modo da ripristinare una adeguata comunicazione in vista del superiore interesse del figlio.

3. Sulle spese di giudizio

In considerazione delle ragioni della decisione le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara la separazione personale tra *Parte_1*, nata a Roma il 22.07.1976 (c.f. *CodiceFiscale_1*), e *Controparte_1* nato a Roma il 14.06.1971 (c.f. [...]
C.F._2), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 25.06.2006;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza sul registro atti di matrimonio;
- affida ad entrambi i genitori il figlio, il quale vivrà con la madre e si tratterrà con il padre con le modalità indicate in motivazione;
- in ragione del collocamento prevalente presso la madre, assegna a quest'ultima la casa coniugale in Roma, via Amico Aspertini, 180;
- invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;

- dispone in € 250,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio come indicato in motivazione;
- incarica il Servizio Sociale, territorialmente competente, di monitorare l'evolversi della situazione personale e familiare del minore, con obbligo di segnalare ogni situazione di pregiudizio per questi al Giudice tutelare o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, competenti per territorio;
- rigetta per il resto le altre domande proposte;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 08.04.2022

Il Giudice rel. ed est.
Filomena Albano

Il Presidente
Marta Lenzi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_3 dott. Andrea Barzellotti.